

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2639/2533

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายชาญ จันทร์จรัส

โจทก์

นายชาญ หลีห่องหรือเชียงหอง กับ

พวก

จำเลย

นายสุพจน์ ตันสุวรรณรัตน์ ผู้ขอประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 118

ความว่า ผู้ร้องมีความประสงค์ขอถอนคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาและขอรับหลักประกันคืน โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณาผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357,83 จำคุก 2 ปี ชลขจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ขอประกัน (อันดับ 120)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 134)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องถอนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ใน
ระหว่างฎีกา และได้รับหลักประกันคืนได้

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องถอนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ใน
ระหว่างฎีกา และได้รับหลักประกันคืนได้

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ปรีชา ธนานันท์-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>